

工程科技动态

Engineering Technology Trends

第7期 2024年10月

海洋法专刊



内容摘要

随着全球海洋开发与管理的的重要性日益凸显，海洋法在保障各国权益、促进资源开发和维护生态环境方面起着至关重要的作用。沿海国家通过海洋法获得了明确的法律依据来管理海域划分、资源开发和环境保护。因此，了解海洋法的演变及其影响对全球海洋经济活动至关重要。本期重点介绍了国际海洋法及中国的海洋管理现状，帮助读者理解相关法律框架及其在未来海洋开发中的作用。

本期概述了《联合国海洋法公约》中的核心内容，尤其是海域划分的不同类型，如内水、领海、专属经济区和大陆架，并总结了沿海国和其他国家在这些区域的权利与义务。《公约》标志着传统的领海与公海二元结构向多元化海洋管理的转变，为全球海洋法律体系奠定了基础。

中国的海洋权益管理在《公约》框架内，包括领海基线的划定、专属经济区的争端解决和海洋资源开发。本期分析了中国四大海域的管理现状，特别是与邻国的专属经济区争议和大陆架划界问题。同时，随着海上风电和光伏等清洁能源项目的快速发展，这些项目未来将逐步扩展到更广泛的海域，体现出我国在新能源开发和海洋资源利用方面的战略方向。

未来全球海洋经济将持续深化发展，技术进步将带来更多深远海资源开发机遇，同时可能引起各国之间更多的海洋权益争议，将对国际海洋法法律框架的完善提出新的挑战。遵循国际海洋法和我国海洋法律法规，能够在维护国家利益的同时推动国际合作，共同应对海洋资源开发和环境保护的复杂问题。

As the significance of global maritime development and management becomes increasingly prominent, the Law of the Sea plays a crucial role in protecting national interests, promoting resource development, and safeguarding the environment. Coastal states rely on maritime law to obtain a clear legal basis for managing maritime zone delineation, resource exploitation, and environmental protection. Therefore, understanding the evolution of maritime law and its impact

on global maritime economic activities is of great importance. This issue focuses on international maritime law and the current state of China's maritime management, helping readers comprehend the relevant legal frameworks and their role in future marine development.

This issue outlines the core contents of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), particularly the different types of maritime zones, such as internal waters, territorial seas, exclusive economic zones (EEZs), and continental shelves, and summarizes the rights and obligations of coastal and other states in these areas. The convention marks a shift from the traditional binary structure of territorial seas and high seas to a more diversified approach to ocean governance, laying the foundation for the global maritime legal system.

China's management of its maritime rights falls within the framework of UNCLOS, including the delineation of territorial baselines, resolution of EEZ disputes, and marine resource development. This issue analyzes the current management of China's four major seas, with a particular focus on EEZ disputes and continental shelf boundary issues with neighboring countries. At the same time, with the rapid development of offshore wind and solar power projects, these projects are expected to gradually expand into broader maritime zones, reflecting China's strategic direction in the development of renewable energy and the efficient use of marine resources.

The global maritime economy will continue to develop in depth, and technological advancements will bring more opportunities for deep-sea resource exploration. At the same time, these developments may lead to increased disputes over maritime rights among nations, posing new challenges for the improvement of the international legal framework for the Law of the Sea. Adhering to international maritime law, as well as China's maritime laws and regulations, will enable the protection of national interests while promoting international cooperation, collectively addressing the complex issues of marine resource development and environmental protection.

目 录

一、海洋和海域的概念	1
二、国际海洋法发展历程简述.....	1
三、《联合国海洋法公约》对海域的规定	2
海域划分.....	2
沿海国及其他国在不同海域的权利	6
四、国际海洋管理组织	8
五、中国海洋管理及四大海域现状	11
中国海洋相关法律法规.....	11
四大海域现状	14
六、我国海洋管理方面的相关行政机构	17

一、海洋和海域的概念

（一）海洋的概念

海洋实际是“海”和“洋”的总称。洋,是海洋的中心部分,也是海洋的主体,约占世界海洋面积的 89%。大洋水深一般在 3000 米以上,最深处可达 1 万多米,且距离陆地遥远,水温、盐度等不受陆地影响,变化不大。每个大洋都有自己独特的洋流和潮汐系统。海,在洋的边缘,属于大洋的附属部分。海的面积仅占海洋的 11%。海的水深较浅,平均深度从几米到 2~3 千米。并且,由于海临近大陆,海水的温度、盐度、颜色和透明度都受陆地多种因素的影响,有明显的变化。海没有自己独立的潮汐与海流。海由于与陆地相连,常常会与数个国家相接,它们在海洋法上的地位与各国的利益关系密切,所以在海洋法上根据各海域的不同特征设计了不同的制度来调整它们所涉及的特别问题¹。

（二）海域的概念

从地理意义上讲,海域是指海洋中区域性的立体空间,原意是指包括水上、水下在内的一定海洋区域,是“海的区域”的简称。

从法律意义上讲,海域根据沿海国家的管辖权利与义务的不同,需要进行划分。海域划分与海岸线、所属岛屿、外海或内海有关,要符合联合国海洋法公约,按照规定,沿岸国家从海岸基线起算,可以把 200 海里以内的海域作为专属经济区。海域名称有边缘海,指位于大陆边缘的水域;地中海,指介于两个以上大陆之间的海域;内海,深入大陆内部,四周被大陆内部、岛屿或群岛包围的海域;领海,指一个国家所管辖的法定海域;公海,指各沿海国家管辖范围以外的广阔海域²。

二、国际海洋法发展历程简述

国际海洋法是规范沿海国及其他国在海洋上的权利和义务的法律体系,其发展经历了数个世纪的演变,主要可分为三个发展阶段³。

第一阶段为 1493~1894 年,这个阶段经历了海洋垄断领有——海洋自由与领有的争论——领海与公海二元结构的传统海洋法律制度的形成、稳定及

¹ 王秀芬. 海洋法[M]. 大连: 大连海事大学出版社, 2018.06.

² https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%B7%E5%9F%9F/3911363?fr=ge_al

³ http://www.360doc.com/content/17/0115/12/8268174_622596392.shtml

其动摇开始的过程。从西班牙与葡萄牙两国拥有对世界海洋通航的垄断权，到打破这两国对海洋垄断领有的格局，公认将当时大炮极限射程——3 海里作为各个沿海国家的领海宽度，于是海洋被分成了领海和公海并适用两个完全不同的法律制度，建立了领海与公海二元结构的传统海洋法律制度。后来到 19 世纪后半叶，制炮技术的进步和渔业引进先进技术造成了对领海范围的巨大影响，3 海里已经不能满足保护沿岸渔业的要求，于是人们对领海范围 3 海里的信念开始动摇。

第二阶段为 1894~1973 年，这是传统的二元结构海洋法律制度向多元化海洋法律制度的转换时期。这一阶段由于科学技术日新月异的进步和众多发展中国家的相继独立，重视海洋利益的国家越来越多，有关海洋法律制度的争论日益激烈，而且海洋国家的各种提案与日俱增，涉及海洋法律制度的领域日趋广泛。他们不仅限于要求扩大领海宽度，还提出了设立毗连区、具有优先权的渔业水域、大陆架制度、200 海里专属经济区以及国际深海海底制度等要求。

第三阶段为 1973 年至今，这一阶段召开了多次联合国海洋法会议，会议集中了各国的提案和意见，经过反复交涉和磋商，1982 年 4 月 30 日，联合国表决通过了《联合国海洋法公约》，从此一轮崭新的海洋法律制度诞生并被各国实行。在履行完各国立法机构批准手续后，公约于 1994 年 11 月 16 日正式生效。公约由正文 17 部分 320 条和附加 9 个附件 126 条，共计 446 条组成，其内容涉及海洋法的各个方面，包括领海和毗连区、国际海峡、群岛国、专属经济区、大陆架、公海、岛屿制度、封闭海或半封闭海、内陆国出入海洋权和过境自由、国际海底、海洋环境保护和保全、海洋科学研究、海洋技术的发展和转让、争端解决等各项法律制度。

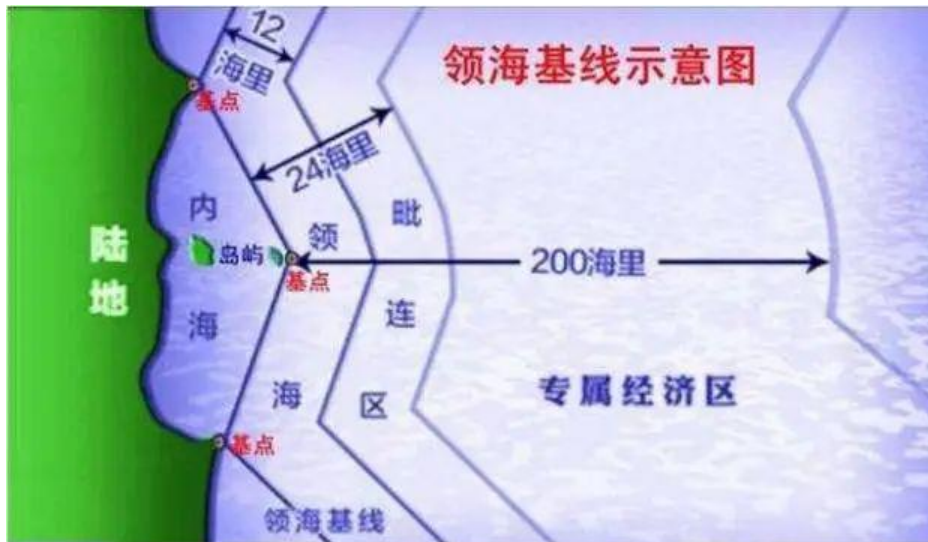
《联合国海洋法公约》的制定圆了沿海国几个世纪要求建立统一海洋法律制度的梦，堪称是划时代的文献。其意义在于，打破了几百年来实行的领海和公海二元结构的传统海洋制度，建立了多元结构的新海洋法律制度，它对 20 世纪末以及 21 世纪的海洋法发展以及新国际海洋秩序的形成带来巨大影响。

三、《联合国海洋法公约》对海域的规定

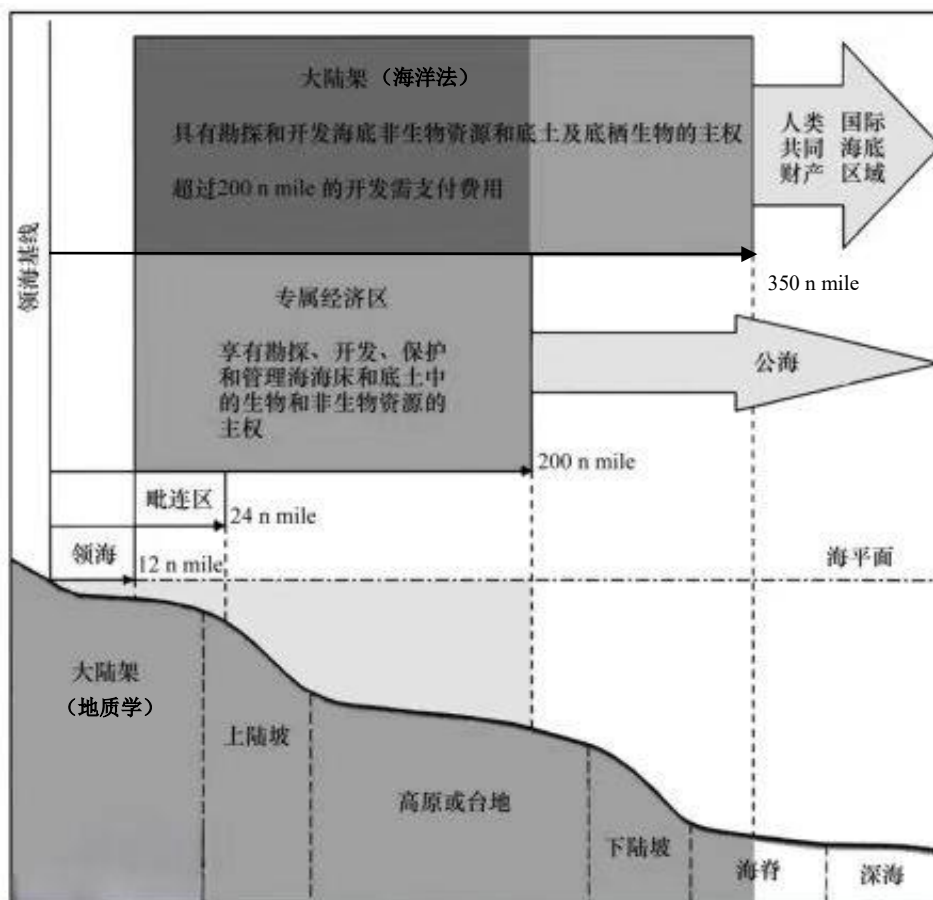
（一）海域划分

按照《联合国海洋法公约》，一个国家管辖的海域一般可包括内水（Internal Waters）、领海（Territorial Sea）、毗连区（Contiguous Zone）和专属经济区

(Exclusive Economic Zone, 简称 EEZ), 国家管辖范围以外的海域则是公海 (High Seas)。另外, 沿海国还可以主张对大陆架 (Continental Shelf) 的部分权利。国家管辖范围以外的海床和洋底及其底土则被称为“区域”(the Area), 暨国际海底区域⁴。



海域划分平面图

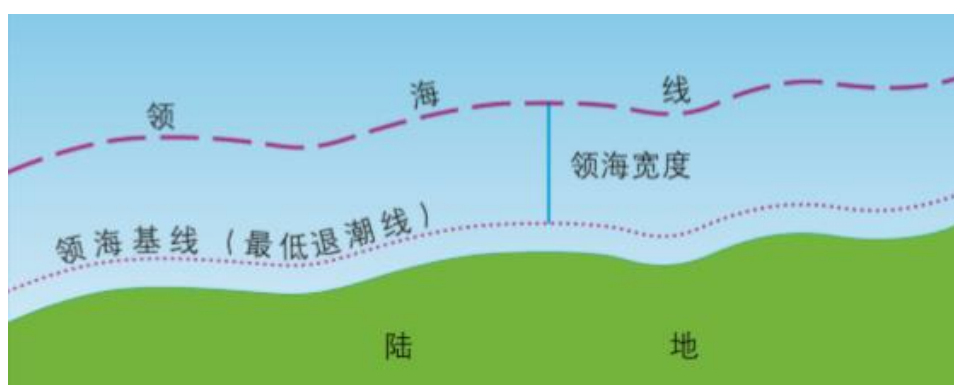


海域划分剖面图

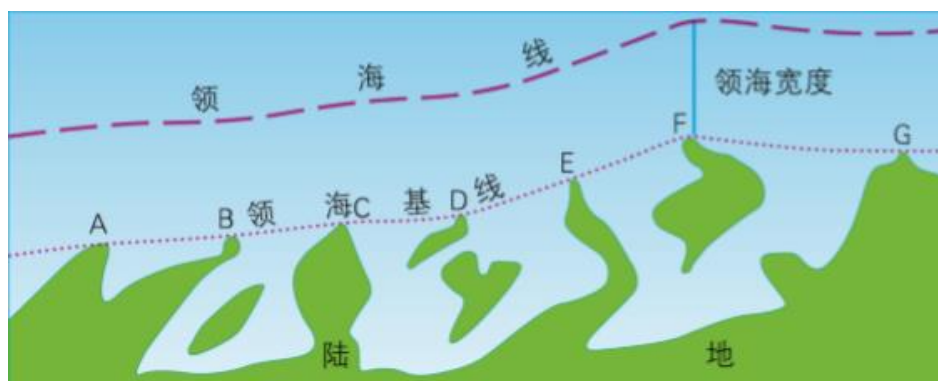
⁴ https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_c.pdf

1. 领海基线

海域的划分，需要首先确定沿海国或群岛国的领海基线。领海基线是领海与内水的分界线，也是领海宽度的起算点，一般采用正常基线法和直线基线法等划分。正常基线法又称低潮基线法，是以退潮时海水退至离岸边最远的那条水边线为领海基线，适用于海岸线较为平直、变化不明显的海区。直线基线法是在海岸线极为曲折或者如果接近海岸有一系列岛屿的地方，先确定适当点后再用直线连接而成。我国领海基线采用直线基线法。



正常基线法



直线基线法

2. 内水

内水是领海基线向陆地的那一面海域，包括沿海国沿岸的河口、港口、海湾、海峡等。内水与陆地领土的主权地位相同。

3. 领海

领海是指沿海国主权管辖下的与其海岸或内水相邻接的一定范围的海域。对于领海宽度，不同国家规定不同。据《联合国海洋法公约》规定，领海是从领海基线量起最大宽度不超过 12 海里的一带水域。

4. 毗连区

毗连区，又称“邻接区”、“特别区”，指在领海外而又与领海毗连从领海基线量起的最大宽度不超过 24 海里，由沿海国为特定目的，对本国与外国船舶和公民行使有限管制的国家管辖下的海域。

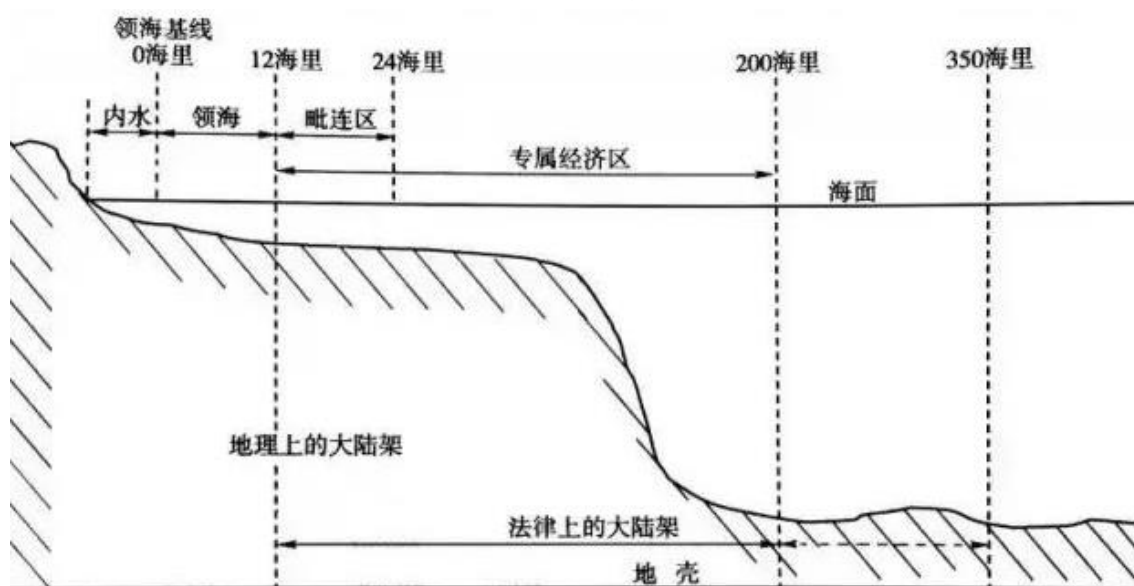
5. 专属经济区

专属经济区，又称经济海域，指沿海国在其领海以外邻接其领海的海域所设立的一种专属管辖区。专属经济区从测算领海宽度的基线量起，不应超过 200 海里。

6. 大陆架

大陆架，又叫“陆棚”或“大陆浅滩”，其概念起源于地质学。地球分为大陆地壳和大洋地壳，中间的过渡带叫大陆边缘，包括大陆架、大陆坡和大陆基。《公约》规定的沿海国的大陆架包括地质学上的大陆架、大陆坡和大陆基三部分的海床和底土，即“包括领海以外依其陆地领土的全部自然延伸，扩展到大陆边缘的海底区域的海床和底土....大陆边包括沿海国陆块没入水中的延伸部分，由大陆架、大陆坡和大陆基的海床和底土构成，它不包括深洋洋底及其洋脊，也不包括其底土”。大陆架蕴藏丰富的自然资源，如油气资源、矿物资源，丰富的定居生物资源和生物机体遗骸堆积资源等。

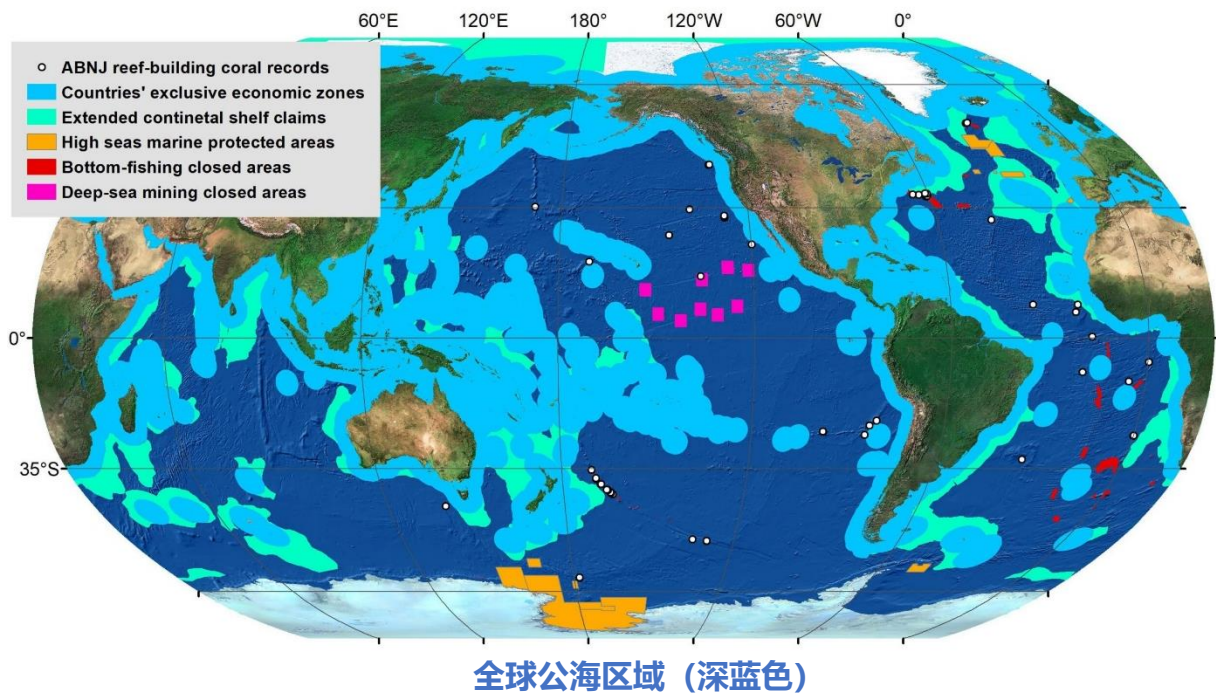
大陆架的外部界限是从领海基线量起直到大陆边的外缘，若自然延伸不足 200 海里，可扩展到 200 海里；若超过 200 海里，则不应超过 350 海里，或不应超过 2500 公尺等深线以外 100 海里。相向或相邻国家之间的大陆架界限应由有关国家以协议划定，求得公平解决。



大陆架范围示意

7. 公海

根据《公约》，公海是指不包括在国家专属经济区、领海或内水或群岛国的群岛水域以内的全部海域。公海对所有国家开放，不论其为沿海国或内陆国。公海供所有国家平等地使用。它不是任何国家领土的组成部分，因而不处于任何国家的主权之下；任何国家不得将公海的任何部分据为己有，不得对公海本身行使管辖权。公海应只用于和平目的。



8. 国际海底区域

国际海底区域，指国家管辖范围以外的海床和洋底及其底土。国际海底区域及其自然资源是全人类共同继承的财产。任何国家或个人不得以任何方式将其据为己有或对其任何部分主张或行使权或主权权利。所有关于勘探和开发该区域资源活动均将受国际海底区域开发制度的管制。对资源开发的一切权利属于全人类，区域内资源的勘探开发由国际海底管理局代表全人类共同行使。区域的开发要为全人类谋福利，各国都有公平地享受海底资源收益的权利，特别要照顾到发展中国家和未取得独立的国家的人民的利益。区域的法律地位不影响其上覆水域和上空的法律地位。

四、沿海国及其他国在不同海域的权利

不同海域范围、法律地位、沿海国及其他国享有权力梳理如下表⁵。

⁵ 王秀芬. 海洋法[M]. 大连: 大连海事大学出版社, 2018.06.

	法律地位	沿海国权利	其他国权利
内水	国家领土的一部分，国对其拥有完全的、排他的主权	- 拥有完全主权，与陆地领土主权相同； - 可自由决定进入和通行政策；	无通行权，需沿海国许可进入。
领海	属于国家领土，沿海国对其享有主权，及于领海的水域、上空、海床、底土。	- 沿海国享有自然资源所有权和专属管辖权； - 海上航行和空中飞行管辖权； - 海洋科学研究专属权； - 海洋环境保护和保全管辖权； - 国防保卫权。	外国商船无害通过权，但领海上空的飞机不适用。
毗连区	毗连区不是公海或专属经济区的一部分，也不是沿海国国家领土的组成部分。沿海国不享有主权，只在其范围内行使特定管制，但不包括毗连区上空。	行使海关、财政、移民、卫生等行政管辖权力，防止和惩治在其领土或领海违反相关法律和规章的行为。	毗连区并无独立地位，若沿海国宣布了专属经济区，则毗连区的法律地位就是专属经济区，因此他国权利享有：航行、飞越、铺设海底电缆和管道的权利。如果沿海国没有宣布专属经济区的，他国享有与公海相同的权利。
专属经济区	不享有领土主权，只享有公约约定的某些权利（以开发自然资源为目的）。	勘探、开发和利用自然资源的主权权利以及对某些特定事项的管辖权，具体包括： - 人工岛屿、设施和结构的建造和使用； - 海洋科学研究； - 海洋环境的保护和保全。	- 航行和飞越自由； - 铺设海底电缆和管道自由，但铺设管道的路线划定应征得沿海国的同意； - 其他自由，如船舶和飞机的操作以及海底电缆和管道的使用。
大陆架	不享有领土主权，只享有某些主权。不包含大陆架上覆水域及其上空。	- 开发自然资源。此权利为沿海国的专属主权权利。未经沿海国的明示同意，其他国家均不得进行这种活动，且沿海国对大陆架的权利也不取决于有效或象征性的占领或任何明文公告； - 有授权和管理建造、操作和使用人工岛屿、设施和结构并对这些人工岛屿、设施和结构有专属管辖权； - 授权和管理一切目的在大陆架进行勘探活动的专属权利； - 铺设海底电缆和管道。	- 航行自由和飞越自由； - 铺设海底电缆和管道自由，但铺设管道的路线划定应征得沿海国的同意。

公海	不属于任何国家的主权范围，所有国家享有平等的航行、飞越、捕鱼和铺设海底电缆的权利。	无单一国家对公海拥有专属权利，所有国家可以根据国际法自由利用。	公海自由： ▪ 航行自由； ▪ 飞越自由； ▪ 铺设海底电缆和管道的自由； ▪ 建造国际法容许的人工岛屿和其他设施的自由； ▪ 捕鱼自由； ▪ 科学研究的自由。
国际海底区域	▪ 区域及其资源是人类共同继承财产； ▪ 任何国家或个人不得将“区域”及共资源，占为己有；不得主张权利； ▪ 区域内的资源属于全人类所有，由管理局代表全人类行使； ▪ 区域对所有国家开放，专为和平目的使用； ▪ 区域的法律地位不影响其上覆水域上空的法律地位。	无国家对国际海底区域拥有主权，所有活动必须遵守国际规定，国际海底管理局负责资源开发和环境保护。	平行开发制度： 管理局的开发机构企业部直接从事勘探和开发；另一方面，缔约国及其国有企业、或在缔约国担保之下的具有该国国籍的自然人或法人也可以与管理局协作的方式进行。 申请者在向管理局提出开发申请时，须提出两块具有同样经济价值的“矿址”，其中一块为“合同区”由管理局批准给申请者开发；另一块“保留区”则保留给管理局的企业部开发或企业部与某个发展中国家合作开发。

五、国际海洋管理组织

1. 国际海底管理局 International Seabed Authority, ISA

ISA 是根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）成立的，管理国际海底区域及其资源的政府间组织，主要职能为：①处理请求核准勘探工作计划的申请并监督已核准勘探工作计划的履行；②执行国际海底管理局和国际海洋法法庭筹备委员会所作出的关于已登记先驱投资者的决定。③监测和审查深海底采矿活动方面的趋势和发展；④研究深海底矿物生产对生产相应矿物的发展中陆地生产国的经济可能产生的影响；⑤制定海底开发活动及保护海洋环境所需要的规则、规章和程序；⑥促进和鼓励进行海底采矿方面的海洋科学研究⁶。

2. 大陆架界限委员会 Commission on the Limits of the Continental Shelf, CLCS

CLCS 是根据《联合国海洋法公约》设立的机构，1997 年成立，总部设在

⁶ https://baike.weixin.qq.com/v10653102.htm?scene_id=88&sid=4259960076802478316&ch=s1s

美国纽约。其职能包括：①审议沿海国提出的关于扩展到 200 海里以外的大陆架外部界限的资料和其他材料，并按照《公约》第七十六条和 1980 年 8 月 29 日第三次联合国海洋法会议通过的谅解声明提出建议；②在编制这些资料期间，应有关沿海国的请求，提供科学和技术咨询意见。委员会就有关划定大陆架外部界限事项的建议应以书面形式递交提出划界案的沿海国，沿海国在这些建议的基础上划定的大陆架界限应有确定性和拘束力⁷。

3. 国际海洋法庭 International Tribunal for the Law of the Sea, ITLOS

ITLOS 成立于 1996 年，是根据《联合国海洋法公约》设立的解决有关《公约》解释和适用争端的重要司法机构，始建于 1996 年，总部位于德国汉堡。法庭成立了简易程序分庭、渔业争端分庭和海洋环境争端分庭。法庭可应当事方要求成立处理特别争端的分庭，其裁决对缔约国具有法律约束力⁸。

4. 联合国大会与海洋法事务司 Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea

DOALOS 是联合国秘书处下的一个部门，负责协助成员国执行《联合国海洋法公约》以及相关海洋事务。该司的核心职能包括：①就《公约》及相关的协定、一般的海洋和海洋法问题以及与海洋研究和法律制度有关的具体事项提供咨询意见、研究报告、协助和信息；②就海洋和海洋法问题向大会、《公约》缔约国会议、《联合国鱼类种群协定》缔约国会议、联合国海洋和海洋法不限成员名额非正式协商进程提供实质性服务，并向大会可能会设立的与海洋有关的附属机构提供实质性服务。③向大陆架界限委员会提供实质性服务、技术援助和设施，以便委员会审查沿海国就划定其大陆架外部界限的问题提交的报告；④履行秘书长根据《公约》所承担的除保存职能以外的职责，特别是在国家交存包括分界线在内的海区图册和地理坐标清单方面，按照《公约》规定适当地予以宣传，并为此目的，开发和维持适当的地理信息系统和其他设施；⑤酌情履行联合国系统内部有关海洋问题的机构间协调职责等⁹。

5. 国际海事组织 International Maritime Organization, IMO

IMO 是联合国的一个专门机构，主要负责全球海上航行的安全和防止船舶污染海洋，总部设在英国伦敦。该组织宗旨为促进各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船舶航行效率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准，处理有关的法律问题。IMO 的主要活动包括：①制定和

⁷ https://www.un.org/depts/los/clcs_new/clcs_home.htm

⁸ <https://www.un.org/zh/law/sea/itlos.shtml>

⁹ <https://static.un.org/zh/aboutun/structure/ola/ocean.shtml>

修改有关海上安全、防止海洋受船舶污染、便利海上运输、提高航行效率及与之有关的海事责任方面的公约；②交流上述有关方面的实际经验和海事报告；③为会员国提供本组织所研究问题的情报和科技报告；④用联合国开发计划署等国际组织提供的经费和捐助国提供的捐款，为发展中国家提供一定的技术援助¹⁰。

6. 区域渔业管理组织 **Regional fisheries management organizations, RFMOs**

RFMOs 是为养护和可持续管理高度洄游或跨界鱼类物种制定具有约束力措施的国际组织，由在某一区域或高度洄游物种中拥有捕捞利益的国家组成。目前世界上有 17 个 RFMOs，管辖范围覆盖了世界上大约 91% 的海洋。RFMOs 根据《联合国海洋法公约》《生物多样性公约》《公海深海渔业管理国际准则》等规定，开展区域渔业研究与调查，对海洋生态系统所产生的影响进行有效的评估，进而实现对渔业活动的有效监管。在渔船的准入、管理和渔获量的限制方面，RFMOs 对于非法的、不报告和不管制捕捞活动，联合各方制定相关的国际行动计划，共同完成公海渔业的管理目标¹¹。

7. 联合国环境规划署 **United Nations Environment Programme, UNEP**

UNEP 是联合国系统内负责全球环境事务的牵头部门和权威机构，其职责不仅涵盖陆地生态系统的保护，也涉及全球海洋生态系统的可持续管理。UNEP 与各国政府、非政府组织和其他国际组织合作，制定和推动防止海洋污染的政策和法律框架如发起全球珊瑚礁合作框架、制定区域海域行动计划等；为各国提供技术和政策支持，为发展中国家提供培训、技术援助和实施，推动其履行《公约》中有关防止污染、保护海洋生物等条款的义务¹²。

8. 联合国教科文组织下属的政府间海洋学委员会

International Oceanographic Commission, IOC

IOC 为通过科学调查增加人类关于海洋自然现象及资源的知识而建立的机构，是促进各国开展海洋科学调查研究和合作活动的国际性政府间组织。海委会活动主要分为三方面：①海洋科学方面。主要内容包括修订长期扩大方案，拟定与开发海洋资源、研究世界气候有关的科学计划，实施全球海洋环境污染调查综合计划并发展海洋污染监测系统，支持和组织区域海洋调查等；②海洋服务方面。主要内容包括全球综合海洋服务系统，太平洋海啸警报系统，国际

¹⁰ https://baike.weixin.qq.com/v774956.htm?scene_id=88&sid=10348833527689666773&ch=s1s

¹¹ <https://mp.weixin.qq.com/s/6N8tyX3RuGmRYWdq5tLGXA>

¹² <https://www.unep.org/who-we-are/about-us>

海洋资料交换和海洋情报管理等；③培训、教育和互援方面。主要包括估价会员国对培训、教育和互援方面的要求，提供海洋调查船航次情报，组织编写海洋科学教学用书，支持短期培训，资助各种学术研究和培训班，促进其他各种形式的海洋科学技术知识转让等¹³。

六、中国海洋管理及四大海域现状

目前我国管辖的海洋国土分为领海、内水、毗邻区、专属经济区和大陆架等，总面积约为 300 万平方千米。我国海洋国土蕴含的资源丰富，近年来除了渔业资源和油气资源之外，海上风电和海上光伏等新能源开发也取得了迅猛发展。但目前海洋清洁能源商业化开发项目均是位于我国内水、领海范围内，随着风电厂址资源开发殆尽及漂浮式风电技术的成熟，未来将会拓展至毗邻区或者专属经济区内，类似于目前欧洲北海沿岸各国在专属经济区内进行风电开发。值得注意的事，目前我国在黄海、东海、南海均存在与相邻或相向国家关于专属经济区和大陆架的主张重叠，一方面需要在国际法的基础上按照公平原则以协议划定界限，另一方面也对我们保护并开发海洋权益提出了风险和挑战，需要提前进行相关政策法规和案例研究。

（一）中国海洋相关法律法规

1. 海洋主权与权益方面的法律

中国在 1982 年首批签署《联合国海洋法公约》，并于 1996 年全国人大常委会批准，同时做了以下四点声明：

（1）按照《联合国海洋法公约》的规定，中华人民共和国享有 200 海里专属经济区和大陆架的主权权利和管辖权。

（2）中华人民共和国将与海岸相向或相邻的国家，通过协商，在国际法基础上，按照公平原则划定各自海洋管辖界限。

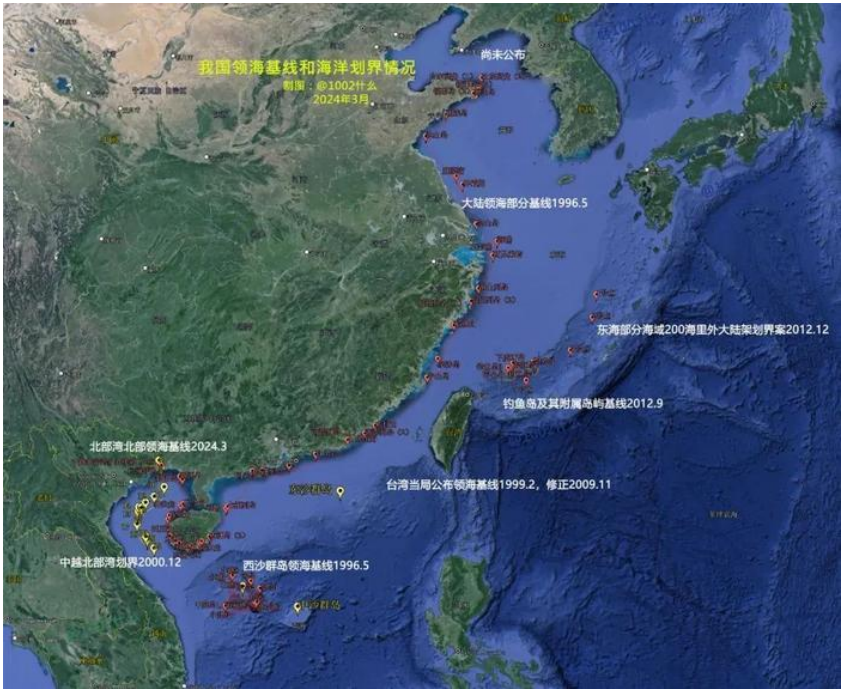
（3）中华人民共和国重申对 1992 年 2 月 25 日颁布的《中华人民共和国领海及毗连区法》第二条所列各群岛及岛屿的主权。

（4）中华人民共和国重申：《联合国海洋法公约》有关领海内无害通过的规定，不妨碍沿海国按其法律规章要求外国军舰通过领海必须事先得到该国许可或通知该国的权利。

我国在 1992 年公布实施《中华人民共和国领海及毗连区法》，1998 年公

¹³ <https://www.ioc.unesco.org/en>

布实施《中华人民共和国专属经济区和大陆架法》。并分别于 1996 年、2012 年、2024 年公布我国大陆领海的部分基线和西沙群岛的领海基线¹⁴、钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线¹⁵、北部湾北部领海基线¹⁶。目前尚有黄海北部、中沙、南沙群岛等海域暂未公布领海基线。上述法律法规基本确定了我国的海洋主权管辖范围，但尚存在一些专属经济区的争议划界尚未解决。



我国领海基线和海洋划界情况¹⁷

2. 海洋资源开发利用管理方面的主要法律及其摘录

(1) 《中华人民共和国海洋环境保护法》(1982 年通过，并于 1999 年、2013 年、2016 年、2017 年修订)

第一条 为了保护和改善海洋环境，保护海洋资源，防治污染损害，维护生态平衡，保障人体健康，促进经济和社会的可持续发展，制定本法。

第二条 本法适用于中华人民共和国内水、领海、毗连区、专属经济区、大陆架以及中华人民共和国管辖的其他海域。

(2) 《中华人民共和国海域使用管理法》(2001 年通过)

第一条 为了加强海域使用管理，维护国家海域所有权和海域使用权人的合法权益，促进海域的合理开发和可持续利用，制定本法。

¹⁴ https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/200904/t20090409_9866755.shtml

¹⁵ https://www.mfa.gov.cn/web/zyxw/201209/t20120910_320427.shtml

¹⁶ https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202403/t20240301_11252543.shtml

¹⁷ <https://weibo.com/2301227855/O320r4gQT>

第二条 本法所称海域，是指中华人民共和国内水、领海的水面、水体、海床和底土。本法所称内水，是指中华人民共和国领海基线向陆地一侧至海岸线的海域。在中华人民共和国内水、领海持续使用特定海域三个月以上的排他性用海活动，适用本法。

（3）《中华人民共和国深海海底区域资源勘探开发法》（2016 年通过）

第一条 为了规范深海海底区域资源勘探、开发活动，推进深海科学技术研究、资源调查，保护海洋环境，促进深海海底区域资源可持续利用，维护人类共同利益，制定本法。

第二条 中华人民共和国的公民、法人或者其他组织从事深海海底区域资源勘探、开发和相关环境保护、科学技术研究、资源调查活动，适用本法。本法所称深海海底区域，是指中华人民共和国和其他国家管辖范围以外的海床、洋底及其底土。

第八条 国务院海洋主管部门应当对申请者提交的材料进行审查，对于符合国家利益并具备资金、技术、装备等能力条件的，应当在六十个工作日内予以许可，并出具相关文件。获得许可的申请者在与国际海底管理局签订勘探、开发合同成为承包者后，方可从事勘探、开发活动。承包者应当自勘探、开发合同签订之日起三十日内，将合同副本报国务院海洋主管部门备案。国务院海洋主管部门应当将承包者及其勘探、开发的区域位置、面积等信息通报有关机关。

（4）《中华人民共和国海岛保护法》（2009 年通过）

第一条 为了保护海岛及其周边海域生态系统，合理开发利用海岛自然资源，维护国家海洋权益，促进经济社会可持续发展，制定本法。

第二条 从事中华人民共和国所属海岛的保护、开发利用及相关管理活动，适用本法。本法所称海岛，是指四面环海水并在高潮时高于水面的自然形成的陆地区域，包括有居民海岛和无居民海岛。本法所称海岛保护，是指海岛及其周边海域生态系统保护，无居民海岛自然资源保护和特殊用途海岛保护。

（5）《中华人民共和国渔业法》（1986 年通过，2000 年、2004 年、2009 年、2013 年修正）

第一条 为了加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，发展人工养殖，保障渔业生产者的合法权益，促进渔业生产的发展，适应社会主义建设和人民生活的需要，特制定本法。

第二条 在中华人民共和国的内水、滩涂、领海、专属经济区以及中华人民共和国管辖的一切其他海域从事养殖和捕捞水生动物、水生植物等渔业生产活动，都必须遵守本法。

（二）四大海域现状

我国从北向南依次是渤海、黄海、东海、南海，其中渤海是我国内水，面积最小且不存在任何国土纠纷。黄海、东海、南海的邻国较多且存在海洋国土纠纷，其中南海的面积最大，国土纠纷情况也最复杂。



我国四大海域分布及界线

1. 渤海

渤海是我国最北端的海域，被山东半岛、辽东半岛和华北平原环绕，仅东部以渤海海峡与黄海相通，是我国的内水，也是我国四大海域中唯一没有海洋国土纠纷的海域。渤海是一个半封闭的大陆架浅海，海水平均深度约 18 米，

面积约 7.7 万平方千米。

2. 黄海

黄海位于我国大陆与朝鲜半岛之间，北起鸭绿江口，南以长江口以北江苏省启东市的启东角与韩国济州岛西南角的连线与东海分隔，西北以山东半岛北端蓬莱角至辽东半岛南端老铁山角的连线与渤海分隔，为一半封闭的浅海，海水平均深度约 44 米，面积约 38 万平方千米。我国与朝鲜和韩国在黄海有专属经济区争议。

3. 东海

东海位于我国大陆与台湾岛以及日本九州岛和琉球群岛之间，北与黄海相连，南以广东省南澳岛与台湾岛南端的鹅銮鼻的连线与南海分隔，是一个比较开阔的边缘海，海水平均深度约 370 米，面积约 77 万平方千米。我国与韩国、日本在东海有专属经济区争议。

4. 南海

南海位于我国南部，南接大巽他群岛中的加里曼丹岛，东邻菲律宾群岛，西面是中南半岛和马来半岛。南海海域辽阔，海水平均深度约 1212 米，最深处达到 5559 米，面积约 350 万平方千米。

2000 年中越北部湾划界协定生效，明确中越两国在北部湾的领海、专属经济区和大陆架分界线，这是中国政府与沿海邻国协议划定的第一条海洋边界线¹⁸。



¹⁸ https://www.mfa.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/tyfg_674913/200407/t20040730_7949479.shtml

中国在长期历史过程中形成了在南海的领土主权和海洋权益，形成了“九段线”的界线。1992 年 2 月 25 日颁布的《中华人民共和国领海及毗连区法》第二条明确规定对南海诸岛拥有主权。但从上世纪 70 年代开始，海上毗邻国家相继非法侵占了自古属于我国领土的南海部分诸岛。目前南海四大群岛中，西沙群岛和中沙群岛基本被中国实际控制。东沙群岛由中国台湾实际控制。但南沙群岛的情况较为复杂，越南占据了南沙西部海域，菲律宾占据了南沙东北部海域，马来西亚占据了南沙西南部海域。在南沙群岛中，目前属于中国控制的只有 9 个，而被越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和文莱所控制的有 45 个¹⁹。



南海各方声索线争议

¹⁹ https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/12/content_5090628.htm

围绕九段线内岛礁和附近海域，海上毗邻国家不断声索主权和管辖权。2009 年越南和马来西亚向联合国提交南海的外大陆架联合提案²⁰。2024 年菲律宾向联合国提交了提案申请将其南海“专属经济区”从 200 海里扩展到 350 海里²¹。2024 年越南向联合国大陆架界限委员会提交南海外大陆架划界案，扩展南海外大陆架的“主权申请”，并再次强调了其对黄沙群岛和长沙群岛的主权²²。

七、我国海洋管理方面的相关行政机构

1. 自然资源部（国家海洋局）

自然资源部是国务院组成部门，为正部级，对外保留国家海洋局牌子。

- （1）负责海域使用权的审核确权并有偿使用
- （2）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。
- （3）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- （4）海洋方面的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理。
- （5）配合开展维护国家海洋权益工作，参与相关谈判与磋商。负责极地、公海和国际海底相关事务²³。

2. 生态环境部

- （1）海洋生态环境保护 and 污染治理控制
- （2）审批或审查重大海洋开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
- （3）开展生态环境国际合作交流，参与全球陆地和海洋生态环境治理相关工作²⁴。

3. 农业农村部

- （1）负责双多边渔业谈判和履约工作。
- （2）负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。
- （3）负责渔业产品质量安全监督管理。
- （4）负责水生野生动植物生物资源保护工作²⁵。

4. 中国人民武装警察部队海警总队（中国海警局）

中国人民武装警察部队海警总队（China Coast Guard）是中国人民武装警

²⁰ https://www.gov.cn/jrzq/2009-05/08/content_1307965.htm

²¹ <https://news.sina.com.cn/c/2024-06-17/doc-inayyyni2920816.shtml>

²² https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_28111078?commTag=true

²³ https://www.mnr.gov.cn/jg/znpz/201809/t20180927_2200969.html

²⁴ https://www.mee.gov.cn/zjhb/zyzz/201810/t20181011_660310.shtml

²⁵ http://www.moa.gov.cn/jg/bjs/202409/t20240906_6462076.htm

察部队下辖的总队，对外称为中国海警局²⁶。

（1）在我国管辖海域开展巡航、警戒，值守重点岛礁，管护海上界线，预防、制止、排除危害国家主权、安全和海洋权益的行为；

（2）对海上重要目标和重大活动实施安全保卫，采取必要措施保护重点岛礁以及专属经济区和大陆架的人工岛屿、设施和结构安全；

（3）实施海上治安管理，查处海上违反治安管理、入境出境管理的行为，防范和处置海上恐怖等犯罪活动，维护海上治安秩序；处置海上突发事件；

（4）在职责范围内对海域使用、海岛保护以及无居民海岛开发利用、海洋矿产资源勘查开发、海底电（光）缆和管道铺设与保护、海洋调查测量、海洋基础测绘、涉外海洋科学研究等活动进行监督检查，查处违法行为；

（5）在职责范围内对海洋工程项目、海洋倾倒废弃物对海洋污染损害、自然保护地海岸线向海一侧保护利用等活动进行监督检查，查处违法行为，按照规定权限参与海洋环境污染事故的应急处置和调查处理；

（6）对机动渔船底拖网禁渔区线外侧海域和特定渔业资源渔场渔业生产作业、海洋野生动物保护等活动进行监督检查，查处违法行为，依法组织或者参与调查处理海上渔业生产安全事故和渔业生产纠纷；

（7）依照法律、法规 and 我国缔结、参加的国际条约，在我国管辖海域以外的区域承担相关执法任务。

5. 中国海事局（交通运输部海事局）

中华人民共和国海事局（交通运输部海事局）履行水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施检验和登记、防治船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责。组织实施国际海事条约，依法维护国家主权；负责有关海事业务国际组织事务和有关国际合作、交流事宜²⁷。

²⁶ <https://www.ccg.gov.cn/>

²⁷ <https://www.msa.gov.cn/>



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute